

1513400-36.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... para os crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal, a detração da pena preventiva para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1513400-36.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513400-36.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2154024/2022 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 25414561 - 47º

D.P. CAPAO REDONDO, 2154024 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FARIAS NASCIMENTO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

GILSON SOARES DE OLIVEIRA e RENAN FARIAS NASCIMENTO foram denunciados porque (i) teriam se associado entre si e outros indivíduos não identificados para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico ilícito de drogas, e (ii) no dia 06 de junho de 2022, por volta das 18:49 horas, na Rua Pinhal Velho, nº 822, Jardim São Luís, nesta cidade e comarca da Capital, em concurso de pessoas e com unidade de desígnios, trariam consigo, para fins de traficância e consumo de terceiros, 68 porções de cocaína, pesando 49,8 gramas, 104 porções de tetrahydrocannabinol, substância conhecida como "maconha", pesando 201,6 gramas, e 28 porções de cocaína na forma de "crack", pesando 3,9 gramas, sem autorização e em desacordo com

determinação legal e regulamentar, além de 3 aparelhos celulares e R\$ 385,50 em espécie (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo de constatação de fls. 31/34).

Os acusados foram notificados (fls. 126 e 129), ofertaram defesa preliminar (fls. 132/133) e a denúncia foi recebida (fls. 135/137).

Os réus foram citados (fls. 166 e 167).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, os réus foram interrogados.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu a condenação dos réus, o reconhecimento dos maus antecedentes do réu Gilson, a compensação da reincidência e confissão espontânea e a fixação de regime fechado para início do cumprimento da pena por ambos os réus. A Defesa requereu a absolvição do réu em virtude de insuficiência probatória para os crimes de associação para o tráfico e tráfico de drogas, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para uso pessoal, a detração da pena preventiva para fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de prisão em flagrante (fls. 05 e 26), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), auto de constatação provisória (fls. 35/38), laudos químico-toxicológicos (fls. 113/115) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Raphael Mecca Sampaio, policial militar, discorreu que, durante patrulhamento, em um escadão, visualizou dois indivíduos, cada um deles carregando uma sacola. Os réus fugiram, mas foram alcançados e detidos. Os réus confessaram a traficância e informaram que estavam "trocando de turno". Foram apreendidas mais de uma espécie de droga e dinheiro. Os aparelhos celulares foram apreendidos.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar do Stívie Rodrigues da Silva. Acrescentou que foi apreendida anotação contendo informações acerca da traficância. No momento da visualização dos réus, eles estavam contando o dinheiro. A abordagem se deu no período noturno. Na viela apenas os réus foram avistados na escadaria. O réu Gilson disse que tem 34 anos, é solteiro, tem um filho de 13 anos, estudou até 6ª série, trabalhava com ajudante de pedreiro, foi processado por crimes de tráfico de drogas nos anos de 2007 e 2010. Confessou o crime, vendia drogas entre às 06 e 18 horas. No momento da prisão em flagrante, "trocava de turno" com o com o corréu.

O réu Renan disse que tem 21 anos (nascimento 28/12/2000), é solteiro, não tem filhos, estudou até o 1º ano do ensino médio, foi processado por porte de arma de fogo. Confessou o crime. Praticava o tráfico de drogas há 03 dias. É usuário de drogas.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que os réus praticaram o crime de tráfico de drogas. As testemunhas apresentaram relatos harmônicos e uníssonos em todas as oportunidades nas quais foram ouvidas, afirmaram que visualizaram os réus contando dinheiro e porções de droga, ambos tentaram se evadir, foram detidos e confessaram que praticavam o tráfico de drogas. Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar os réus e faltassem com a verdade em juízo.

Os réus confessaram o crime.

A quantidade e variedade drogas, somado à dinâmica do fato - tentativa de fuga e dinheiro de proveniência não demonstrada -, denotam que a droga era destinada ao tráfico.

Por outro lado, quanto ao crime de associação para o crime de tráfico de drogas, não foi demonstrada a materialidade, tampouco aferi a autoria. Verifico que a traficância foi constatada de forma isolada, não foi demonstrada estabilidade necessária para configuração do delito ou qualquer outro indicativo que demonstre o tempo da associação, a divisão de tarefas, dentre outros.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Réu GILSON:

Na primeira fase, verifico que o réu ostenta antecedentes criminais (fls. 99/101). Exaspero a reprimenda em 1/8 e fixo a pena-base em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 562 dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e mantenho a pena intermediária em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 562 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, torno a pena definitiva em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, e pagamento de 562 dias-multa.

Réu RENAN:

Na primeira fase, não verifico circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente. Mantenho a pena-base no mínimo legal - 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, o réu é reincidente, mas confessou o crime. Promovo a compensação da circunstância agravante e atenuante e mantenho a pena intermediária em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena em 5 anos e 500 dias-multa.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena, uma vez que os réus são reincidentes.

Ausentes informações acerca da condição econômica dos réus, fixo cada dia-multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR os réus

(i) GILSON SOARES DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, a ser resgatada em regime inicialmente fechado, e pagamento de 560 dias-multa (mínimo legal).

(ii) RENAN FARIAS NASCIMENTO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 05 anos de reclusão, a ser resgatada em regime inicialmente fechado, e pagamento de 500 dias-multa (mínimo legal).

DETERMINO a incineração das substâncias apreendidas e perdimento do valor apreendido, nos termos dos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006.

MANTENHO a prisão preventiva, uma vez que subsistem os motivos que ensejaram a decretação, os quais foram recrudescidos em razão da sanção imposta.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Expeçam-se guias de recolhimento.

Oportunamente, expeçam-se as certidões necessárias.

São Paulo, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA